

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

sp. zn. 18 A 17/2026

Žalobce

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Edukativní konopná klinika
798 55 Ospělov 6
ID datové schránky: r8u3nhx

Žalovaná

Policie České republiky –
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
PO BOX 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav
subsidiárně:
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7

DALŠÍ DŮKAZ EXTRÉMNÍ NALÉHAVOSTI PROJEDNÁNÍ ŽALOBY

rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026, jako přímý důkaz, že postup žalované NCOZ nebyl napraven dohledem Ministerstva vnitra a že odborné jádro podání žalobce zůstává bez přezkoumatelného prověření
bez změny žalobního petitu a předmětu řízení

I. Procesní vymezení podání

Žalobce předkládá soudu jako nový listinný důkaz rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026.

Žalobce tímto podáním:

1. nemění žalobní petit;
2. nerozšiřuje žalobu na Ministerstvo vnitra ani na Kriminalistický ústav Policie České republiky;
3. nenavrhuje, aby soud v tomto řízení přezkoumával zákonnost rozhodnutí Ministerstva vnitra podle zákona č. 106/1999 Sb.;
4. nepředkládá rozhodnutí Ministerstva vnitra jako nový samostatný nezákonný zásah;
5. předkládá je výlučně jako nový důkaz:

- a) aktuálnosti a pokračování žalobou napadeného zásahu NCOZ,
- b) neúčinnosti dosavadního správního a dohledového prostředku nápravy,
- c) objektivní potřeby bezodkladného soudního přezkumu,

d) odborné neudržitelnosti postupu NCOZ, která rozsáhlá podání žalobce uzavřela bez odborných podkladů, bez záznamů o vyhodnocení a bez vytvoření přezkoumatelné dokumentace.

Toto podání přímo navazuje na doplnění a zúžení žaloby ze dne 4. června 2026, na návrh na přednostní projednání ze dne 12. července 2026 a na doplnění ze dne 14. července 2026, kterým byla soudu předložena předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

II. Odlišení od podání ve věci sp. zn. 18 A 23/2026

Žalobce dne 15. července 2026 předložil senátu rozhodujícímu věc vedenou pod sp. zn. 18 A 23/2026 proti Ministerstvu spravedlnosti stížnost ministru vnitra na rozhodnutí Ministerstva vnitra dne 15. července 2026.

Význam těchto listin je však v obou řízeních odlišný.

Ve věci sp. zn. 18 A 23/2026 mají listiny zejména širší historický a meziresortní význam. Dokládají dlouhodobé přenášení odpovědnosti mezi Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, policií, soudy a státními zastupitelstvími a rozpory v odpovědích ministrů vnitra v letech 2012–2026.

V nynější věci sp. zn. 18 A 17/2026 je jejich význam podstatně přímější.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026:

1. **výslovně potvrzuje existenci samostatného řízení o postupu NCOZ;**
2. **označuje jeho samostatné číslo jednací MV-97289/TP-2026;**
3. **potvrzuje, že ani ke dni 15. července 2026 nebyl dohledový a stížnostní podnět proti postupu NCOZ věcně ukončen;**
4. **úředně reprodukuje zásadní informace Kriminalistického ústavu o nejednotnosti a decentralizaci policejních znaleckých postupů;**
5. **prokazuje, že žalobcem tvrzený deficit přezkoumatelného odborného prověření nebyl napraven jiným orgánem veřejné moci.**

Nejde tedy pouze o obecnou chronologii institucionální nečinnosti. Jde o nový úřední důkaz bezprostředně se vztahující k žalované NCOZ a k dostupnosti účinného prostředku ochrany proti jejímu postupu.

III. Ministerstvo vnitra výslovně potvrzuje samostatnou a dosud neukončenou věc NCOZ

Ministerstvo vnitra v rozhodnutí ze dne 15. července 2026 výslovně uvedlo, že podání žalobce obsahovalo také:

- stížnost proti nečinnosti Ministerstva vnitra při vyřizování stížnosti na postup NCOZ;
- stížnost týkající se žádosti ze dne 10. května 2026, opravené a doplněné dne 12. května 2026;
- námitky proti sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI;
- námitky proti vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI;
- podnět k výkonu dozoru Ministerstva vnitra nad postupem NCOZ.

Ministerstvo vnitra současně uvedlo:

„Tato stížnost je evidována a řešena pod samostatným číslem jednacím, MV-97289/TP-2026.“

Tato informace má pro nynější řízení zásadní význam.

Žalobce se již od 2. a 3. června 2026 domáhá u Ministerstva vnitra přezkoumání postupu NCOZ. Přesto ani rozhodnutím ze dne 15. července 2026 nebyla věc NCOZ vyřízena. Ministerstvo pouze potvrdilo, že ji vede odděleně pod dalším číslem jednacím.

Tím je doloženo, že správní a dohledová cesta, již žalobce využil před soudem a paralelně se soudní ochranou, dosud zásah žalované neodstranila.

Nové rozhodnutí proto neprokazuje existenci účinného alternativního prostředku nápravy. Prokazuje pravý opak: ani po více než šesti týdnech od stížnosti ze dne 2. a 3. června 2026 nebylo věcně rozhodnuto, zda byl postup NCOZ zákonný, odborně podložený a přezkoumatelný.

IV. Rozhodnutí Ministerstva vnitra potvrzuje odbornou závažnost otázek, které NCOZ uzavřela bez odborného prověření

Rozhodnutí Ministerstva vnitra reprodukuje obsah odpovědi Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.

Z ní vyplývá, že:

1. Kriminalistický ústav je vůči jednotlivým OKTE metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištům;
2. jeho stanoviska však mají mít pouze doporučující povahu;
3. jednotlivá pracoviště OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy;
4. způsob uvádění nejistoty měření je ponechán systému kvality každé jednotlivé laboratoře;
5. způsob odběru reprezentativního vzorku měl být před rokem 2021 sjednocován kontrolními a metodickými postupy, avšak teprve metodickým rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 dostalo doporučení formu interního aktu řízení;
6. jednotlivá znalecká pracoviště zvolila způsob hodnocení podle vlastních SOP.

Tyto informace mají mimořádný význam pro posouzení postupu žalované NCOZ.

Žalobce ve svých podáních NCOZ namítal právě:

- absenci jednotného a právně přezkoumatelného metodického postupu;
- nejasnost, kdo, kdy a pod jakým číslem jednacím stanovil kombinaci používaných metod;
- rozdíly mezi unijní zemědělskou metodikou, metodikami ENFSI a UNODC a policejní praxí;
- absenci reprezentativního vzorku;
- neuvádění nejistoty měření;
- nerozlišování THC a THCA;
- vytváření THC teprve dekarboxylací THCA během plynové chromatografie;
- rozdílné vlastní SOP jednotlivých policejních laboratoří;
- dopady těchto postupů na trestní odpovědnost, osobní svobodu, majetek, zdraví a spravedlivý proces.

NCOZ přesto ve vyřízení ze dne 1. června 2026 uvedla, že:

- nebyly zahájeny úkony podle § 158 trestního řádu;
- nebyla vyžádána odborná stanoviska;
- nebyly vyžádány odborné posudky;
- neexistují záznamy o vyhodnocení;
- nevznikly související dokumenty;
- věc byla založena ad acta.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026 nyní nezávisle na tvrzení žalobce potvrzuje, že problematika nebyla jednoduchou právní nebo administrativní otázkou, kterou by bylo možno bez odborného podkladu uzavřít.

Naopak bylo třeba zjistit přinejmenším:

1. jaké SOP používala jednotlivá znalecká pracoviště;
2. zda byly tyto SOP v rozhodných letech obsahově jednotné;
3. kdo a jak jejich používání kontroloval;
4. jak byl definován reprezentativní vzorek;
5. zda a jak byla stanovována nejistota měření;
6. zda byl výsledek měření ovlivněn dekarboxylací THCA;
7. podle jakého pravidla byly výsledky přeneseny do trestněprávního hodnocení.

Jestliže žalovaná žádný takový podklad nevyžádala a současně nevytvořila ani záznam o vlastní úvaze, nelze její závěr považovat za odborně ani procesně přezkoumatelný.

V. Dnešní rozhodnutí zesiluje vnitřní rozpor postupu žalované NCOZ

Žalovaná na jedné straně tvrdila, že podání žalobce vyhodnotila a že na jejich základě nelze dospět k podezření ze spáchání trestného činu.

Na druhé straně sama přiznala, že:

- neexistují záznamy o tomto vyhodnocení;
- nebyly vyžádány odborné podklady;
- nebyly vytvořeny související dokumenty;
- nebyly zahájeny prověřovací úkony;
- věc byla založena ad acta.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026 tento rozpor dále prohlubuje.

Z úředně reprodukováných odpovědí Kriminalistického ústavu totiž vyplývá, že odborný stav nebyl založen na jediném jednoduše identifikovatelném a závazném postupu, ale na kombinaci:

- doporučujících metodických stanovisek;
- vlastních SOP jednotlivých OKTE;
- rozdílných systémů kvality laboratoří;
- interního sjednocení, jehož přesný obsah a kontrola před rokem 2021 nejsou z rozhodnutí zjištělné;
- interního aktu řízení č. 54/2021.

Takovou otázku nemohla žalovaná racionálně uzavřít bez vyžádání a porovnání konkrétních SOP, validačních podkladů, laboratorních protokolů, protokolů o vzorkování a údajů o nejistotě měření.

Nový důkaz proto přímo podporuje žalobní tvrzení, že NCOZ neprovedla věcné vyhodnocení, ale pouze vytvořila závěr bez dohledatelného procesu, bez odborného základu a bez možnosti následné kontroly.

VI. Neúčinnost dalšího prostředku ochrany

Žalobce využil rovněž dohledové a stížnostní prostředky vůči Ministerstvu vnitra.

Dnešní rozhodnutí však ukazuje, že Ministerstvo vnitra:

1. oddělilo informační část týkající se Kriminalistického ústavu od věci NCOZ;
2. ve věci Kriminalistického ústavu se omezilo na procesní posouzení, zda bylo podání dostatečně výslovně označeno jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.;
3. samostatný dohledový podnět proti postupu Kriminalistického ústavu věcně nevyřešilo;
4. věc NCOZ pouze označilo samostatným číslem jednací MV-97289/TP-2026;
5. neuvedlo, kdy, jakým orgánem a v jaké lhůtě bude postup NCOZ meritorně přezkoumán.

Tento vývoj potvrzuje, že žalobce nemá k dispozici jiný rychlý a účinný prostředek, který by odstranil napadený zásah. Další čekání na oddělená správní řízení, další postoupení a další čísla jednací nepředstavují ochranu před zásahem. Představují pokračování stavu, kdy žádný orgán nepřebírá odpovědnost za úplné, odborné a přezkoumatelné posouzení skutkového jádra věci.

VII. Extrémní aktuální naléhavost

Naléhavost soudního rozhodnutí není založena pouze na historických zásazích z let 2009–2019.

Žalobce:

- je podmíněně propuštěn z výkonu trestu;
- nachází se ve zkušební době trvající do dubna 2027;
- v pěstební době 2026 se znovu nachází na nemovitosti v Ospělově;
- na této nemovitosti v minulosti docházelo k opakovaným domovním prohlídkám, zabírání rostlin, konopných výrobků a výzkumného materiálu;
- musí své současné jednání přizpůsobovat riziku dalšího trestního postupu státu;
- dosud neobdržel jednoznačnou odpověď, podle jakého jednotného, validovaného a právně přezkoumatelného postupu má být určována trestněprávně rozhodná hodnota THC.

Dnešní rozhodnutí Ministerstva vnitra navíc potvrzuje, že:

- jednotlivá OKTE mohou používat vlastní SOP;
- metodická stanoviska Kriminalistického ústavu mají pouze doporučující povahu;
- nejistota měření je ponechána jednotlivým laboratorům;
- Ministerstvo vnitra dosud věcně nerozhodlo o stížnosti na NCOZ.

Žalobce je tedy vystaven riziku nového zásahu ve chvíli, kdy stát sám připouští decentralizovanou policejní znaleckou praxi, ale žádný orgán dosud přezkoumatelně nevysvětlil, jak je při takové praxi zajištěna předvídatelnost trestní odpovědnosti.

Naléhavost je proto extrémní.

Každý další týden průtahu zvyšuje riziko, že:

1. dojde k novému policejnímu zásahu;
2. budou znovu odňaty rostliny, léčivé výrobky, výzkumné materiály a osobní majetek;
3. budou vytvořeny další znalecké výstupy podle postupů, jejichž jednotnost a právní závaznost nejsou dosud přezkoumatelně doloženy;
4. vznikne nové trestní řízení s přímým dopadem do trvající zkušební doby žalobce;
5. žalobci může být znovu omezena osobní svoboda dříve, než soud přezkoumá nyní žalovaný postup NCOZ;

6. budou pokračovat zásahy do zdraví, soukromého a rodinného života, vědecké a spolkové činnosti žalobce. Soudní ochrana poskytnutá až po skončení pěstebního roku nebo po případném dalším policejním zásahu by již nemohla plně zabránit následkům, před nimiž se žalobce nyní domáhá ochrany.

VIII. Význam pro posouzení subsidiarity žaloby

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026 nemůže být vykládáno tak, že žalobce má nadále vyčkávat výsledku řízení vedeného pod č. j. MV-97289/TP-2026.

Takový výklad by vedl k absurdnímu důsledku.

Žalobce by byl nucen vyčkávat na výsledek správního dohledu nad NCOZ, přestože:

- není stanovena konkrétní lhůta jeho skončení;
- není zřejmé, jaké podklady byly vyžádány;
- není zřejmé, zda Ministerstvo vnitra přezkoumává věcné odborné jádro postupu NCOZ;
- napadený zásah mezitím pokračuje;
- pěstební rok 2026 probíhá;
- trvá zkušební doba podmíněného propuštění;
- újma může vzniknout dříve, než bude řízení Ministerstva vnitra vůbec ukončeno.

Žalobce proto netvrdí, že řízení Ministerstva vnitra nemá žádný význam. Tvrdí však, že ke dni tohoto podání neposkytlou účinnou a včasnou ochranu a že jeho pouhá existence nemůže bránit správnímu soudu v projednání zásahové žaloby.

IX. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést důkaz:

1. rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026;
2. úplným správním spisem Ministerstva vnitra vedeným pod č. j. MV-108890/TP-2026;
3. úplným správním spisem Ministerstva vnitra vedeným ve věci NCOZ pod č. j. MV-97289/TP-2026;
4. stížností žalobce ze dne 2. června 2026 a jejím doplněním ze dne 3. června 2026 proti postupu NCOZ a podnětem k výkonu dozoru;
5. sdělením NCOZ ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI;
6. vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI;
7. odpovědí Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM;
8. metodickým rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021;
9. konkrétními SOP používanými OKTE Frýdek-Místek při znaleckém zkoumání konopí v trestních věcech žalobce v letech 2009–2019;
10. dokumentací o validaci metod, odběru a homogenizaci vzorků a stanovování nejistoty měření v uvedených věcech.

Žalobce navrhuje zejména, aby soud vyžádal spis Ministerstva vnitra č. j. MV-97289/TP-2026, neboť z něj bude možné ověřit:

- jaké podklady si Ministerstvo vnitra k postupu NCOZ vyžádalo;
- zda si vyžádalo úplné spisy NCOZ;

- zda byly vyžádány odborné podklady;
- zda byl přezkoumán rozpor mezi tvrzeným vyhodnocením a neexistencí záznamů;
- zda byla přezkoumána oprávněnost založení věci ad acta;
- zda se Ministerstvo vnitra zabývalo dohledovou částí podání, nebo pouze jeho informační rovinou.

X. Návrh žalobce

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

1. založil rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026, do soudního spisu;
2. provedl tímto rozhodnutím důkaz;
3. vyžádal si od Ministerstva vnitra úplný spis vedený ve věci postupu NCOZ pod č. j. MV-97289/TP-2026;
4. vyzval žalovanou NCOZ, aby se konkrétně vyjádřila k tomu, jak mohla bez vyžádání odborných podkladů posoudit otázky vlastních SOP jednotlivých OKTE, reprezentativního vzorku, nejistoty měření, vztahu THC a THCA a dekarboxylace;
5. zohlednil, že dohledový prostředek Ministerstva vnitra ke dni 15. července 2026 nevedl k odstranění napadeného zásahu;
6. vzhledem k probíhajícímu pěstebnímu roku 2026, trvající zkušební době podmíněného propuštění a bezprostřednímu riziku nového policejního zásahu projednal věc přednostně a bez zbytečných průtahů;
7. vzal na vědomí, že žalobce tímto podáním nemění žalobní petit ani předmět řízení a setrvává na žalobním návrhu ve znění doplnění a zúžení žaloby ze dne 4. června 2026.

XI. Závěr

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026 není pro nynější řízení okrajovou listinou.

Jde o nový úřední důkaz, že:

- postup NCOZ dosud nebyl účinně napraven;
- stížnost proti NCOZ je pouze vedena pod dalším číslem jednacím;
- odborné otázky, které NCOZ uzavřela bez odborných podkladů, jsou skutečně složité a zásadní;
- jednotlivá znalecká pracoviště Policie České republiky používala vlastní SOP;
- metodická stanoviska Kriminalistického ústavu měla pouze doporučující povahu;
- uvádění nejistoty měření nebylo řešeno jednotně centrálním pravidlem;
- žalobce zůstává v pěstebním roce 2026 vystaven riziku nového zásahu a omezení osobní svobody.

Právě proto má dnešní rozhodnutí ve věci žaloby proti NCOZ ještě bezprostřednější váhu než ve věci žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti.

Ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti dokládá dlouhodobé přesouvání odpovědnosti.

Ve vztahu k NCOZ však přímo dokládá, že žalovaná uzavřela odborně zásadní věc bez odborného prověření a že ani následný dohled Ministerstva vnitra dosud neposkytl účinnou ochranu.

V Ospělově dne 15. července 2026

s úctou Mgr. Dušan Dvořák

Příloha: Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026.a níže odpovědi ministrů vnitra na interpelace v roce 2015 a 2018



Milan CHOVANEC
ministr vnitra

Praha 11. července 2015
Č.j.: MV-106071-1/KM-2015

Vážený pane poslanče,

na Vaši interpelaci ze dne 29.6.2015 ve věci „Postupu Policie ČR při konfiskaci léčebného konopí a obecných právních aspektů pěstování konopí k léčebným účelům“, ve které jste požadoval odpovědi na pět dílčích dotazů, Vám zasílám následující odpověď.

Dle shromážděných podkladů se pan Dušan Dvořák v minulosti opakovaně obrátil na Policii ČR se svými žádostmi podanými i podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly zpravidla vyřizovány v úzké součinnosti mezi Kriministickým ústavem Praha, Národní protidrogovou centrálou SKPV, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a odborným pracovištěm OKTE Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Tyto žádosti zpravidla obsahovaly shodné nebo velmi podobné dotazy či podněty (dotazy na postup znaleckého zkoumání obsahu THC v rostlinách konopí a na legálnost postupu policejních orgánů v trestním řízení), jako dotazy uvedené v interpelaci pana poslance Martina Novotného. Orgány činné v trestním řízení, jakožto i organizační články Krajských ředitelství policie vyřizující žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., vždy postupovaly v souladu se zákonem, což bylo opakovaně potvrzeno nadřízenými odvolacími orgány, ostatně i soudy nejvyšších instancí, mj. i Ústavní soud, opakovaně judikovaly, že pan Dvořák naplňuje svou nepovolenou činností skutkovou podstatu trestných činů.

K otázce č. 1) uvádím, že metoda pro stanovení obsahu účinné složky (kvantifikace), tedy delta-9-tetrahydrocannabinolu v konopí a pryskyřici z konopí (hašiši), která je

užívána v analytických laboratořích Policie ČR a slouží pro orgány činné v trestním řízení, byla vypracována na základě dokumentu „Recommended Methods for testing Cannabis“, který byl vydán v roce 1987 Spojenými národy (United Nations), divizí drog. Jedná se o manuál, doporučený k používání národními laboratořemi členských zemí. Na základě tohoto manuálu byla Kriminalistickým ústavem Praha zpracována metodika, se kterou byly seznámeny rovněž odbory kriminalistické techniky a expertiz Krajských ředitelství policie. Tato metodika nebyla nikdy deklarována jako závazná, ale i tak byla přijata k používání i těmito laboratořemi. V rámci znaleckých pracovišť Policie ČR byla zvolena metoda, popsána v kapitole E-2 zmiňovaného dokumentu, tedy metoda kapilární plynové chromatografie s detekcí plamenově-ionizační. Kapilární plynová chromatografie umožňuje velmi kvalitní separaci. K věci je dále nutno poznamenat, že tato metoda byla po dlouhodobé validaci v roce 2015 v Kriminalistickém ústavu Praha akreditována nejvyšší akreditační autoritou v České republice, tedy Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a dokumentem ILAC-G19:2002. U metody jsou stanoveny meze použitelnosti, dlouhodobá stabilita, robustnost a další ukazatele. Kriminalistický ústav Praha se pravidelně účastní testů způsobilosti a v analýze konopí dosahuje dlouhodobě stabilních a správných výsledků. K metodě je dále nutno poznamenat, že metoda kapilární plynové chromatografie je rozhodčí metodou, popsanou dále v příloze č. 1 Nařízení ES 1122/2009, tedy stanovení obsahu THC v rostlinách, je doporučena skupinou pro drogy (EWG) European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) a je používána členskými zeměmi, např. Německo, Francie, Belgie, Holandsko atd. Rovněž v interpelaci zmiňovaná výzkumná laboratoř Hebrejské University (prof. R. Mechoulam a prof. L. O. Hanuš) užívá ke kvantifikaci THC v rostlinách a jiných léčebných preparátech metodu kapilární plynové chromatografie.

K otázce č. 2) je třeba zmínit, že co se týče (ne)vydání informací ohledně váhy rostlin konopí, při konfiskaci bylo opakovaně panu Dvořákovi odpovězeno a vysvětleno formou rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, že dožadovanými informacemi dotčený organizační článek Policie ČR nedisponuje, resp. tyto neexistují, neboť rostliny konopí se při konfiskaci neváží, ale pouze počítají (jak je možné dohledat v protokolech o domovních prohlídkách). Rostliny se následně odesílají na odborné pracoviště (odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie), které provádí jejich podrobnou analýzu.

K otázce č. 3) týkající se konfiskace semen konopí bylo panu Dvořákovi opakovaně policejním orgánem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje odpovězeno, mj. také Kriminalistickým ústavem Praha, že ustanovení § 24 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, výslovně zakazovalo a do současné doby stále zakazuje „pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“. Z uvedeného ustanovení mj. vyplývá, že pěstitelé musí

používat k pěstování rostlin semena, u kterých lze deklarovat, že vypěstované rostliny nebudou obsahovat více než 0,3% THC. Pan Dvořák však tuto skutečnost nedeklaroval.

K otázce č. 4), která se vztahuje ke „konfiskaci výzkumnické farmy“ je nutné uvést, že pro výzkumné účely smějí konopí pěstovat pouze v zákoně vymezené subjekty. Pokud tedy nejsou splněny podmínky pro pěstování konopí stanovené zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, dochází zpravidla k naplnění znaků některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených v § 283 až 287 (v závislosti na konkrétní podobě skutku) a § 289 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. K námitce použití ustanovení § 31 téhož zákona lze jen konstatovat, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pamatuje na pěstování rostlin konopí pro vědecko-výzkumné účely a vymezuje, kdo a za jakých podmínek smí takovou činnost provádět. Pokud tedy dochází k pěstování konopí v rozporu s tímto zákonem, nelze se v žádném případě odvolávat na uvedený § 31. K „požadované policejní ochraně“ je nutné odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, který mj. uvádí, že pan Dvořák opakovaně žádal o povolení k zacházení s návykovými látkami, které ovšem nedostal a v jeho důsledku tedy nemohl ani vzniknout nárok na žádanou policejní ochranu.

Souhrnně lze k otázkám č. 2 až 4 také říci, že ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, stanoví, že se povolení k zacházení nevyžaduje „*k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely*“ (dříve uvedený účel „*pokusnictví*“ byl však z textu zákona v minulosti vyškrtnut). Současně § 24 citovaného zákona zakazuje „*pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení*“. Z textu zákona tedy jasně vyplývá, že lze pěstovat rostliny konopí bez povolení pouze pokud se jedná o účel průmyslový, technický nebo zahradnický a současně pokud tyto rostliny neobsahují více než 0,3 % THC. Pro výzkumné účely pak smějí konopí pěstovat pouze v zákoně vymezené subjekty na základě udělené licence. Tedy pro pěstování konopí, kterým zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v § 2 písm. d) rozumí kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík, je třeba státního povolení, nejedná-li se o vědecká a výzkumná pracoviště zřízená na základě zákona nebo státem vymezená v povolení k zacházení k výše uvedeným účelům. Na obsah výše uvedených právních předpisů a jejich správný výklad byl pan Dušan Dvořák

v minulosti Kriminalistickým ústavem Praha opakovaně upozorněn (např. č. j. KUP-9609-1/ČJ-2014-2303MR ze dne 20. června 2014).

K otázce č. 5 týkající se očekávání konfiskace výpěstků na tzv. výzkumnické farmě v Ospělově do budoucna nejsou k dnešnímu dni Policii ČR známy žádné informace. Přesto je nutné upozornit na to, že co se týká činnosti Policie ČR, tak tato je vymezena zákonem a její úkoly stanovuje především zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Mimo jiné se jedná o ochranu bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku, včetně plnění úkolů podle trestního řádu. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zavazuje Policii ČR, jako orgán činný v trestním řízení, postupovat v trestním řízení z úřední povinnosti, tedy Policie ČR není oprávněna rozhodovat o tom, který trestný čin bude či nebude prověřovat, ale musí tak činit vždy.

S pozdravem



Vážený pan

Martin NOVOTNÝ
poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

PRAHA



Lubomír Metnar
ministr vnitra

Praha 5. března 2018
Č. j. MV-25412-2/KM-2018
Počet listů: 2
Přílohy: 2/6

Vážená paní poslankyně,

reaguji na Vaši interpelaci ve věci „Žaloby asociace Cannabis is The Cure, z.s. podané na Ministerstvo vnitra“ (ev.č. 35) v níž požadujete zaslání rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. MV-127570/KM-2017, MV-127570-7/KM-2017 a MV-97821-3/SSL-2017 a vysvětlení průtahů, k nimž mělo dojít při šetření závažných trestných činů.

V uvedené věci Vám sděluji, že Ministerstvem vnitra bylo vydáno pouze jedno rozhodnutí a to pod č.j. MV-127570-7/KM-2017 ze dne 13. 11. 2017. Tímto rozhodnutím bylo rozhodnuto o stížnosti spolku Cannabis is The Cure podané podle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že úhrada za poskytnutí informace, která byla ze strany Policie ČR po žadateli požadována, byla zrušena, neboť pro její uplatnění nebyly zákonné důvody. Současně byl žadatel vyrozuměn o tom, že lhůta pro vyřízení jeho žádosti adresované Policii ČR neuplynula, a nelze tedy dle zákona o svobodném přístupu k informacím uplatňovat stížnost na nevyřízení žádosti o informace. Pod č.j. MV-97821-3/SSL-2017 pak Ministerstvo vnitra postoupilo podání výše jmenovaného spolku Ministerstvu spravedlnosti, neboť se netýkalo působnosti Ministerstva vnitra, ale otázek soudů a státních zastupitelství.

K části týkající se odůvodnění šetření a údajného neprovedení vyšetřování trestné činnosti Vám sděluji, že nejsem ani já, ani Ministerstvo vnitra, orgánem činným v trestním řízení a nemohu tedy disponovat ani informacemi k trestním spisům.

Obečně však lze uvést, že spolek Cannabis is The Cure, resp. jeho představitel Mgr. D. Dvořák, se dlouhodobě zasazuje za možnost volného pěstování konopí, jeho užívání pro lékařské účely a založení konopné církve, přičemž ovšem přistupuje i k pěstování rostlin konopí, které je právním řádem České republiky zakázáno. S trestností pěstování konopí se někteří členové, a zejména pan Mgr. D. Dvořák, odmítají smířit, zabavení vypěstovaných omamných a psychotropních látek ze strany Policie ČR označují za trestný čin a domáhají se ochrany proti tomuto jednání a kriminalizace představitelů veřejné moci pro oprávněný výkon jejich pravomoci. Tak tomu je i ve Vámi uváděném případě. Současně není pravdou, že by nebyl oznamovatel o odložení jeho oznámení vyrozuměn, přičemž zákon jinou formu vyrozumění nepředpokládá. Chápu, že strohost oznámení může vzbuzovat jisté rozpaky, nicméně oznamovatel se na orgány činné v trestním řízení s obdobným oznámením obrací opakovaně, věc mu již byla mnohokrát vysvětlena a její další opakování nelze považovat za účelné.

S pozdravem



Vážená paní
Zuzana Majerová Zahradníková
poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

P r a h a